

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 245/2537

นางสาวกฤษฎาหรือศรอนงค์ ชีรากร

โจทก์

นางเทียน บุญจิต

จำเลย

นางเทียน บุญจิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทั้งหมดเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายดังที่จำเลยอ้างไม่ ซึ่งคดีนี้มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้พิพากษามีความเห็นแย้งแล้ว และโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเมื่ออยู่ในระหว่างการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิม จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ประกอบกับฎีกาจำเลยที่ว่า ที่ดินซึ่งระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขาย เอกสารหมาย จ.6 กับที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 19811 ตามฟ้องโจทก์ เป็นที่ดินคนละแปลงกันเพราะมีอาณาเขตติดต่อของที่ดินข้างเคียงไม่ตรงกัน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90,91)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยโอนที่ดินตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยไปแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 19811 เลขที่ 612 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเอกสารหมาย จ.5 หรือ จ.12 ให้โจทก์ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.6 และชำระค่าเสียหาย จำนวน 30,000 บาท แก่โจทก์ และให้โจทก์ชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ ให้แก่จำเลย หากจำเลยไม่ไปแบ่งแยกที่ดิน ให้ถือเอาคำพิพากษา เป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 75)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่าที่ดินซึ่งระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายกับที่ดินแปลงโฉนดที่ 19811 ตามฟ้องโจทก์เป็นที่ดินคนละแปลงกัน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวนนั้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในขณะที่จำเลยยื่นฎีกา มิใช่จะต้องใช้ กฎหมายขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง ทั้งการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็มีใช้ กรณีที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นแย้งแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นสั่งไม่ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่าที่ดินซึ่งระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายกับที่ดินแปลงโฉนดที่ 19811 ตามฟ้องโจทก์เป็นที่ดินคนละแปลงกัน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวนนั้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในขณะที่จำเลยยื่นฎีกา มิใช่จะต้องใช้ กฎหมายขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง ทั้งการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็มีใช้ กรณีที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นแย้งแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นสั่งไม่ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ